

1500284-72.2021.8.26.0300
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Mariana Tonoli Angeli
Comarca: Jardinópolis
Foro: Foro de Jardinópolis
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 17/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2170767/2021 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 13221336 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 1627/2020 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FERNANDO FERREIRA CASTILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jardinópolis
Foro de Jardinópolis
1ª Vara
Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500284-72.2021.8.26.0300 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500284-72.2021.8.26.0300
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2170767/2021 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 13221336 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 1627/2020 -
DEL.POL.JARDINÓPOLIS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FERNANDO FERREIRA CASTILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

FERNANDO FERREIRA CASTILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, isto porque, segundo consta na denúncia, em data anterior ao dia 26 de novembro de 2020, às 15h30min, na Rodovia Cândido Portinari, km 323, Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, adquiriu, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, nas dependências de estabelecimento prisional, drogas consistentes em 16 (dezesesseis) gramas da droga conhecida como "K4" (CETAMINA), contidas em 1.175 (mil cento e setenta e cinco) segmentos de papel cartonado, com tinta de cor preta em papel de cor amarela, cada unidade contendo gravura de "yin e yang".

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021, às fls. 120/121.

O réu foi devidamente citado (fls. 126/127) e apresentou defesa prévia às fls. 102/103.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum, e, ao final, o réu foi interrogado. Oportunidade em que a I. Representante do Ministério Público apresentou memoriais orais, nos quais, requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Nobre Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação e a consequente absolvição do acusado por desconhecimento do conteúdo ilícito, incorrendo em erro de tipo, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, do Código Penal (fls. 142/145).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 1627/2020 às fls. 09/11; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 12/13; pela Comunicação de Evento às fls. 18/22; pelo Laudo Pericial às fls. 23/24, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

O réu, ao ser interrogado, em fase inquisitiva, respondeu que é reeducando do CPP de Jardinópolis e que no dia dos fatos, às 15h30min, autorizou, com assinatura em livro próprio, a abertura de uma caixa de Sedex remetida em seu nome pela sua amásia Paola Cristina De Freitas Manso. Informou que na ocasião foram encontrados 1.175 (mil cento e setenta e cinco) pontos de K4 (maconha sintética) dentro de um tênis e que emprestou o nome de Paola para o envio do Sedex para um reeducando, o qual não quis identificar, pois contraiu uma dívida de R\$ 1.000 (mil reais) da pessoa pela compra de um veículo (fls. 15). Em juízo, afirmou que não sabia que havia drogas no pacote recebido e que a encomenda foi enviada por outro reeducando. Disse que apenas recebeu o Sedex porque possuía dívidas com seu colega, as quais foram feitas fora do estabelecimento prisional, e ele não tinha rol de visitas, sendo assim, decidiu ajudá-lo. Esclareceu que essa ajuda já ocorreu outras vezes, mas nunca desconfiou do envio de drogas. Salientou que sua companheira não estava envolvida no caso e que indicou o nome de Donato por pressão, pois ele também não participou dos fatos.

As testemunhas em comum, agentes penitenciários, César Almeida Leitão Shimizu e Rodrigo Pereira dos Reis, em fase inquisitorial, relataram, em consonância, que conduziram o Comunicado de Evento 258/2020, o qual informava que no dia 26/11/2020, por volta das 15h30min, foi autorizada (assinatura em livro próprio) pelo indiciado

a abertura da caixa de Sedex nº DM348601308BR, tendo como remetente Paola Cristina de Freitas Manso, amásia do réu. Alegaram que no ato da abertura da caixa, foram localizados 1.175 (mil cento e setenta e cinco) pontos de substância entorpecente análoga à K4 (maconha sintética) dentro de um tênis. Disseram que indagado a respeito, o acusado alegou que contraiu uma dívida de R\$ 1.000,00 (mil reais) no ano de 2015 ao comprar um veículo do reeducando Donato Samuel Ferreira, enquanto ambos estavam cumprindo pena privativa de liberdade na cidade de Franca/SP e, ao reencontrá-lo no CPP de Jardinópolis, foi obrigado a emprestar o nome de sua amásia Paola para o envio do Sedex com os entorpecentes a fim de quitar sua dívida (fls. 14 e 34, respectivamente). Em juízo, ambos reiteraram seus depoimentos prestados em fase anterior.

A testemunha comum, Donato Samuel Ferreira, em fase policial, contou que é reeducando no CPP de Jardinópolis e negou ter pedido o envio de qualquer Sedex. Além disso, respondeu que não possuía dívida para receber de nenhum reeducando da unidade prisional em que se encontra (fls. 16). Em juízo, houve a desistência de sua oitiva conforme fls. 146/147.

A testemunha comum, Paola Cristina de Freitas Manso, em fase investigatória, disse que namorou o réu por 09 (nove) meses e que estão separados há 06 (seis) meses. Mencionou que fez cadastro no CPP de Jardinópolis para visitar seu ex-namorado enquanto o mesmo cumpria pena, no entanto, terminou seu relacionamento no início de outubro. Relatou que enviava encomendas ao acusado por Sedex, as quais continham alimentos e produtos de higiene, afirmando que nunca enviou entorpecente ou qualquer objeto ilícito. Alegou que na data do Boletim de Ocorrência não estava mais namorando o indiciado e que jamais cometeria tal ato. Por fim, disse que nunca foi presa ou processada criminalmente e que está à disposição da Autoridade Policial para qualquer esclarecimento (fls. 30). Em juízo, apenas informou que obteve conhecimento dos fatos e negou seu envolvimento com o envio do Sedex.

O conjunto probatório é sólido e os depoimentos dos agentes penitenciários que atuaram no caso são ricos em detalhes, formando um conjunto coerente e harmônico. A prova produzida nos autos traz a certeza da prática delitiva denunciada pelo Ministério Público.

O fato de serem as testemunhas, agentes penitenciários, por si só, não desabonam seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminar o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos.

Os agentes penitenciários não estão proibidos de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo sua função. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade do ato realizado pelo agente, de sua alegação ser ratificada por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por ser este agente público que tem, no exercício de sua função, presunção juris tantum de que age correta e validamente.

De mais, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Outrossim, mesmo que os agentes não tenham visto o réu entregando droga a terceiro, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos “(...) adquirir (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente adquira o entorpecente - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Sobre a comercialização de entorpecente, o entendimento majoritário: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP - Ap. 187.915-3/2 - Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

Nesse diapasão, o modo como se deu a apreensão dos entorpecentes, além da maneira como a droga estava acondicionada, a grande quantidade de entorpecente e as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, evidenciam que ao acusado estaria praticando a traficância nesta cidade.

No que concerne à causa de aumento, as provas demonstraram que o acusado adquiriu para dentro do Centro de Progressão Penitenciário, logo, nas dependências de estabelecimento prisional, a droga supramencionada para posterior venda, sendo de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Não paira dúvida, portanto, de que o réu adquiriu droga, sendo certo que o entorpecente era para venda e obtenção de lucro fácil, estando à conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Destarte, inexistentes causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingue a punibilidade, reconheço a ocorrência do referido delito.

III. Dosimetria da pena

Na primeira fase, as circunstâncias são favoráveis ao réu, tendo em vista que não há nos autos notícias de antecedentes criminais referentes ao denunciado, entretanto, tendo em vista a grande quantidade de droga encontrada em posse do réu, droga essa consistente em maconha sintética, entorpecente, com alto poder viciante, aumento a pena base em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Em segunda fase, ausentes causas atenuantes de pena, entretanto, observo a causa agravante no tocante à reincidência do agente, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme Certidão às fls. 112/116, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no piso legal.

Na terceira fase, não há causas de diminuições de pena a serem computadas, no entanto, verifico estar presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual elevo a pena em 1/6, tornando-a em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Por isso, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Diante do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal, é possível verificar que o acusado não faz jus à substituição, pois a pena restritiva de direitos não seria suficiente aos desideratos de prevenção e repressão do delito. O tráfico de entorpecentes é um cancro a ser extirpado do organismo social. Sabe-se, da experiência profissional, que grande parte dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa decorre do envolvimento dos seus autores com tóxicos. E é notório, ainda, que a desgraça tem acometido inúmeras famílias, por obra da mercancia dessas substâncias. A isto a Justiça precisa responder de forma efetiva, "conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (artigo 59 do Código Penal).

Assim, vejo empecilho insuperável à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal), assim como o direito a suspensão do processo previsto no artigo 77 do Código Penal.

O único regime que se amolda à ressocialização do réu, considerando-se a gravidade do delito praticado é, inicialmente, o fechado, conforme previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, introduzido pela Lei 11.464/07.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal a fim de CONDENAR o acusado FERNANDO FERREIRA CASTILHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Expeça-se mandado de prisão.

Em face da condenação arcará o réu com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do art. 58, §1º, cumulado com o art. 32, §1º, ambos da Lei nº 11.343/06, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA